

Tag 7: Eingangsrechnungen

Erfüllung, Eigentumsvorbehalt, Gefahrübergang, Rechnungsprüfung

Beschaffung im Büromanagement

© Can Siebert · 2026

20.05.2026

Worum geht es heute?

Die Ware ist da, jetzt kommt die Rechnung. Bevor die Buchhaltung zahlt, muss die Eingangsrechnung sorgfältig geprüft werden — formell, sachlich, rechnerisch. Daneben klären wir wichtige rechtliche Fragen: Wann ist der Kaufvertrag erfüllt? Wem gehört die Ware? Wer trägt die Gefahr beim Versand? Genau diese Themen werden in der IHK-Prüfung Teil 1 (Bürokommunikation, Tabellenkalkulation) und Teil 2 (Wirtschafts- und Sozialkunde) regelmäßig abgefragt.

Inhaltsverzeichnis

1	Erfüllung des Kaufvertrags	1
1.1	§ 362 BGB — Erlöschen durch Leistung	1
2	Gutgläubiger Eigentumserwerb — § 932 BGB	1
2.1	Was ist gutgläubiger Erwerb?	1
2.2	Voraussetzungen	1
2.3	Ausnahme: Abhandengekommene Sachen	2
3	Eigentumsvorbehalt — § 449 BGB	2
3.1	Idee und Grundform	2
3.2	Vier Formen	2
4	Erfüllungsort, Gefahrübergang, Gerichtsstand	2
4.1	Erfüllungsort — § 269 BGB	2
4.2	Gefahrübergang — §§ 446, 447 BGB	2
4.3	Gerichtsstand	3
5	Pflichtangaben einer Rechnung — § 14 UStG	3
6	Rechnungsprüfung in der Praxis	3
6.1	Drei Stufen der Prüfung	3
6.2	Drei-Punkt-Vergleich	4
6.3	Beispielrechnung	4
6.4	Was tun bei Fehlern?	4
7	Zusammenfassung	4
	Glossar	5

1 Erfüllung des Kaufvertrags

1.1 § 362 BGB — Erlöschen durch Leistung

Der Kaufvertrag wird mit der *Erfüllung* der geschuldeten Leistungen beendet. Nach § 362 Abs. 1 BGB erlischt das Schuldverhältnis, wenn die geschuldete Leistung *an den Gläubiger* bewirkt wird.

Beim Kaufvertrag bedeutet das:

- Der Verkäufer erfüllt durch *Übergabe der Sache* und *Verschaffung des Eigentums* (§ 433 I BGB).
- Der Käufer erfüllt durch *Zahlung des Kaufpreises* und *Abnahme der Sache* (§ 433 II BGB).

2 Gutgläubiger Eigentumserwerb — § 932 BGB

2.1 Was ist gutgläubiger Erwerb?

Normalerweise kann nur der Eigentümer das Eigentum übertragen. § 932 BGB durchbricht diese Regel: Wer eine bewegliche Sache von einem *Nichtberechtigten* erwirbt, kann gleichwohl Eigentümer werden, wenn er bei der Übergabe *guten Glaubens* ist.

2.2 Voraussetzungen

1. Verkehrsgeschäft (Erwerb von einem anderen).
2. Bewegliche Sache.
3. Übergabe (oder Übergabesurrogat).
4. Guter Glaube an das Eigentum des Veräußerers (§ 932 II BGB — nicht grob fahrlässige Unkenntnis).

2.3 Ausnahme: Abhandengekommene Sachen

§ 935 BGB

Bei *gestohlenen, verlorenen oder sonst abhandengekommenen* Sachen ist gutgläubiger Erwerb *ausgeschlossen* — es sei denn, die Sache wird in einer öffentlichen Versteigerung erworben.

3 Eigentumsvorbehalt — § 449 BGB

3.1 Idee und Grundform

Der *Eigentumsvorbehalt* schützt den Verkäufer: Das Eigentum geht erst dann auf den Käufer über, wenn der Kaufpreis vollständig bezahlt ist. Bis dahin bleibt der Verkäufer Eigentümer, der Käufer ist „nur“ Besitzer.

3.2 Vier Formen

Form	Inhalt
Einfacher EV	Eigentum geht erst mit voller Bezahlung der konkreten Lieferung über.
Erweiterter EV	Eigentum geht erst über, wenn <i>alle</i> Forderungen aus der Geschäftsverbindung beglichen sind (Kontokorrent-Vorbehalt).
Verlängerter EV	Käufer darf weiterverkaufen; im Voraus tritt er die Forderungen aus dem Weiterverkauf an den Lieferanten ab (§ 398 BGB).
Weitergeleiteter EV	Vorbehaltsrecht wird auf einen Dritten übertragen (z. B. bei Verarbeitung in eine Maschine eines anderen Eigentümers).

„EVE-W“: Einfach — Verlängert — Erweitert — Weitergeleitet. So merken Sie sich die vier Formen.

4 Erfüllungsort, Gefahrübergang, Gerichtsstand

4.1 Erfüllungsort — § 269 BGB

Der *Erfüllungsort* bestimmt, *wo* der Schuldner die Leistung zu erbringen hat. Drei Konstellationen:

- **Holschuld:** Erfüllungsort ist beim *Schuldner* (Verkäufer). Käufer holt die Ware ab. *Gesetzlicher Regelfall*.
- **Bringschuld:** Erfüllungsort ist beim *Gläubiger* (Käufer). Verkäufer bringt die Ware hin.
- **Schickschuld:** Erfüllungsort beim Schuldner, aber er versendet auf Käufergefahr (Versendungskauf).

4.2 Gefahrübergang — §§ 446, 447 BGB

Die *Preisgefahr* fragt: Wer trägt das Risiko, wenn die Sache zufällig untergeht (z. B. beim Transport zerstört wird)?

§ 446 BGB — Grundregel

Mit *Übergabe* der Kaufsache geht die Gefahr auf den Käufer über. Bis zur Übergabe trägt der Verkäufer das Risiko.

§ 447 BGB — Versendungskauf

Beim Versendungskauf (Versand auf Verlangen des Käufers an einen anderen Ort) geht die Gefahr bereits mit *Übergabe an den Spediteur/Frachtführer* über.

Achtung Verbraucher: Bei einem Verbrauchsgüterkauf gilt § 475 II BGB — die Gefahr geht erst mit Übergabe an den Verbraucher über, auch wenn versendet wird.

4.3 Gerichtsstand

Bei kaufmännischen Streitigkeiten ist häufig ein *Gerichtsstand* im Vertrag vereinbart (zulässig zwischen Kaufleuten, § 38 ZPO). Sonst gilt der allgemeine Gerichtsstand: Wohnsitz des Beklagten (§§ 12, 13 ZPO).

5 Pflichtangaben einer Rechnung — § 14 UStG

Eine Rechnung muss alle Pflichtangaben enthalten, damit der Empfänger den *Vorsteuerabzug* geltend machen kann.

Die wichtigsten Pflichtangaben

1. Vollständiger Name und Anschrift von Lieferant und Empfänger
2. Steuernummer oder USt-Identifikationsnummer des Lieferanten
3. Ausstellungsdatum der Rechnung
4. Fortlaufende, einmalige Rechnungsnummer
5. Menge und handelsübliche Bezeichnung der Lieferung
6. Liefer- oder Leistungsdatum
7. Nettoentgelt nach Steuersätzen aufgeschlüsselt

8. Anzuwendender Steuersatz und Steuerbetrag (oder Hinweis auf Steuerbefreiung)

Bei *Kleinbetragsrechnungen* bis 250 € brutto reichen vereinfachte Angaben (§ 33 UStDV).

6 Rechnungsprüfung in der Praxis

6.1 Drei Stufen der Prüfung

Stufe	Inhalt
Formell	Sind alle Pflichtangaben nach § 14 UStG vorhanden?
Sachlich	Stimmt die Rechnung mit Bestellung und Wareneingang überein? Wurde die Leistung tatsächlich erbracht?
Rechnerisch	Sind die Beträge richtig? Mengen $\times$ Preise, Zwischensummen, USt, Brutto, Skonto/Rabatt?

6.2 Drei-Punkt-Vergleich

Drei-Punkt-Vergleich

Bestellung (Was war vereinbart?) → **Wareneingang/Lieferschein** (Was ist gekommen?) → **Rechnung** (Was steht in der Rechnung?). Alle drei müssen übereinstimmen.

6.3 Beispielrechnung

Beispiel

Bestellung: 50 Aktenordner à 4,80 €, 10 Pakete Druckerpapier à 28,00 €, Versand 12 €, USt 19 %.

- Aktenordner: $50 \times 4,80 = \mathbf{240,00 \text{ €}}$
- Druckerpapier: $10 \times 28,00 = \mathbf{280,00 \text{ €}}$
- Versand: **12,00 €**
- Zwischensumme netto: **532,00 €**
- USt 19 %: **101,08 €**
- Bruttosumme: **633,08 €**

6.4 Was tun bei Fehlern?

- Formelle Fehler → Rechnung an den Lieferanten zur Korrektur zurücksenden (Vorsteuerabzug nicht möglich).
- Sachliche Fehler → klären (z. B. falsche Menge), ggf. Nachbelastung oder Gutschrift.
- Rechnerische Fehler → korrigierte Rechnung anfordern.

7 Zusammenfassung

1. **Erfüllung** (§ 362 BGB): Vertrag erlischt mit ordnungsgemäßer Leistung.
2. **Gutgläubiger Erwerb** (§ 932 BGB): Eigentum vom Nichtberechtigten möglich — nicht bei abhandengekommenen Sachen (§ 935).

3. **Eigentumsvorbehalt:** einfach, erweitert, verlängert, weitergeleitet.
4. **Gefahrübergang:** § 446 mit Übergabe; § 447 mit Übergabe an Spediteur (B2B); § 475 II für Verbraucher anders.
5. **Pflichtangaben** § 14 UStG — ohne sie kein Vorsteuerabzug.
6. **Drei-Stufen-Prüfung:** formell, sachlich, rechnerisch.

Glossar

Erfüllung Erlöschen des Schuldverhältnisses durch Bewirkung der geschuldeten Leistung (§ 362 BGB).

Gutgläubiger Erwerb Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten, wenn der Erwerber gutgläubig ist (§ 932 BGB).

§ 935 BGB Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs bei abhandengekommenen Sachen (Diebstahl, Verlust).

Eigentumsvorbehalt Klausel im Kaufvertrag (§ 449 BGB): Eigentum geht erst mit voller Bezahlung über.

Einfacher EV Eigentum geht mit Zahlung der konkreten Lieferung über.

Erweiterter EV Eigentum geht erst mit Begleichung aller offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung über.

Verlängerter EV Käufer darf weiterverkaufen; Forderungen werden im Voraus an den Lieferanten abgetreten (§ 398 BGB).

Weitergeleiteter EV Vorbehaltsrecht wird an einen Dritten übertragen (z. B. bei Verarbeitung der Ware).

Erfüllungsort Ort, an dem der Schuldner die Leistung zu erbringen hat (§ 269 BGB).

Holschuld Erfüllungsort beim Schuldner — Käufer holt ab. Gesetzlicher Regelfall.

Bringschuld Erfüllungsort beim Gläubiger — Verkäufer bringt die Ware hin.

Schickschuld / Versendungskauf Erfüllungsort beim Schuldner, aber Versand auf Käufergefahr (§ 447 BGB).

Gefahrübergang Übergang der Preisgefahr vom Verkäufer auf den Käufer (§ 446 BGB Grundregel; § 447 BGB Versendungskauf).

§ 14 UStG Vorschrift zu den Pflichtangaben einer Rechnung — Voraussetzung für den Vorsteuerabzug.

Vorsteuerabzug Recht des Unternehmers, gezahlte USt aus Eingangsrechnungen mit der eigenen USt-Schuld zu verrechnen.

Steuernummer / USt-IdNr. Pflichtangabe nach § 14 IV Nr. 2 UStG — ohne diese kein Vorsteuerabzug.

Formelle Prüfung Prüfung, ob alle Pflichtangaben nach § 14 UStG vollständig auf der Rechnung sind.

Sachliche Prüfung Prüfung, ob die Rechnung mit Bestellung und Lieferung übereinstimmt.

Rechnerische Prüfung Prüfung, ob Beträge, Zwischensummen, USt und Bruttosummen korrekt berechnet sind.

Drei-Punkt-Vergleich Abgleich von Bestellung, Wareneingang/Lieferschein und Rechnung in der Rechnungsprüfung.

Kleinbetragsrechnung Rechnung bis 250 € brutto — vereinfachte Pflichtangaben nach § 33 UStDV.